

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5069570-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 40ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. A PARTE AUTORA POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM O SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - SINDIAPI, O RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SEM RELAÇÃO COM A CONCESSÃO OU MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ASSISTENCIAL. SÚMULA 48 DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 2ª REGIÃO. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 27ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (SUSCITADO) RECONHECIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a competência do Juízo da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, suscitado. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2024.

5069570-76.2024.4.02.5101

510014491146 .V5

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5069570-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 40ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, tendo como suscitante o Juízo da 40ª Vara Federal do Rio de Janeiro e como suscitado o Juízo da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

O Juízo de origem (27ª Vara Federal do Rio de Janeiro) declinou de sua competência por entender que o caso em análise trata de matéria previdenciária uma vez que *"a pretensão contida na inicial versa sobre o direito da autora de ter ressarcido valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, sob o argumento de que não teria autorizado os referidos descontos"*.

Redistribuído o processo a 40ª Vara Federal do Rio de Janeiro, este Juízo suscitou conflito negativo de competência *"uma vez que a causa versa sobre **matéria cível/administrativa - declaração de inexistência de contrato com o sindicato corréu, restituição pelo INSS dos valores descontados e indenização por supostos danos morais**"*.

Determinou-se a intimação do MPF, na forma do art. 46 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Evento 3, DESPADEC1).

Parecer do MPF (Evento 6, PARECER1) no qual afirma que *"tendo por não caracterizado interesse público ou de relevância social que justifique a intervenção do Ministério Público na qualidade de custos legis, restituo os autos sem pronunciamento acerca do mérito do conflito de interesses que constitui o objeto desta ação"*.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A parte autora postula a condenação do INSS e do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - SINDIAPI à suspensão dos descontos em seu benefício de aposentadoria por idade, à devolução dos valores descontados bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Transcrevo parte do pedido:

"c) O deferimento da tutela de urgência para que, se suspenda imediatamente os descontos das parcelas de mensalidade associativa no benefício de aposentadoria da autora de nº 189855421-5, enquanto do deslinde do feito, citando os Réus para que cumpram tal determinação, sob pena de multa.

(...)

e) Seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para o fim de:

f) Decretar a inexistência do suposto contrato de serviço (desconhecido pela requerente) que originou os descontos indevidos "CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI", no benefício previdenciário da autora;

g) Condenar a instituição requerida a devolver em dobro os valores descontados indevidamente direto do benefício previdenciário da autora, inclusive os que vierem a ser descontados no curso da presente ação, que até o presente momento perfaz a quantia dobrada de R\$ 943,88 (novecentos e quarenta e três reais com oitenta e oito centavos), corrigido nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, com fulcro na fundamentação acima apresentada e nos documentos anexos;

h) Seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais de valor não inferior a R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), pela fundamentação acima apresentada;"

Alega a autora que "*recentemente analisou seu extrato de pagamento do INSS e percebeu que na sua renda mensal vem ocorrendo descontos desconhecidos e não autorizados descritos como "Contribuição SINDIAPI" desde 2023*" e que "*até 05/2024 a Autarquia Réu descontou 15 mensalidades do benefício previdenciário da autora, e os repassou a Associação Réu, totalizando R\$ 471,94 (quatrocentos e setenta e um reais com noventa e quatro centavos)*".

Vê-se que pretensão não se encontra inserida na competência dos Juizados especializados em matéria previdenciária. A matéria em debate possui natureza cível, pois a parte autora postula a declaração de inexistência de contrato com o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - SINDIAPI, o ressarcimento dos descontos alegadamente indevidos, bem como indenização por danos morais, sem relação com a concessão ou manutenção de benefício previdenciário ou assistencial.

Neste sentido, destaco a Súmula 48 da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região - TRU:

Súmula 48: "*O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação de pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária.*" (CONFLITO DE COMPETÊNCIA (TRU) Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ). (Disponibilizada no Caderno Administrativo do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

Logo, a competência para processar e julgar o feito é da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Ante o exposto, voto no sentido de **conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a competência do Juízo da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, suscitado**. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente.